(مفرد مضاف فيعم) كل رقيق وكل زوجة

*(باب التدبير وهو)

أى التدبير (تعليق العتق بالموت) أى موت المعلق فلا تصح وصية به (كقوله لرقيقه ان مت فانت حر بعد موتى و) لكن (يعتبر) لصحة التدبير (كونه ممن تصح وصيته) فيصح من مجبور عليه لفلس وسفه ومن مميز يعقله (وكونه) أى التدبير فى الصحة والمرض (من الثلث) أى ثلث مال السيد يوم موته نص عليه لانه تبرع بعد الموت فاعتبر من ثلث ماله كالوصية ويفارق العتق فى الصحة فانه لم يتعلق به حق فنفذ من جميع المال كالهبة المنجزة وأما الاستيلاد فانه أقوى من التدبير لانه ينفذ من المجنون بخلاف التدبير فان اجتمع العتق فى المرض والتدبير قدم العتق لانه أسبق وان اجتمع التدبير والوصية بالعتق تساويا لانهما جميعا عتق بعد الموت (وصريحه) أى التدبير (وكناياته كالعتق) قال فى المنتهى وصريحه لفظ عتق وحرية معلقين بموته ولفظ تدبير وما تصرف منها غير أمر ومضارع واسم فاعل وتكون كنايات عتق لتدبير ان علقت بالموت كقوله ان مت فانت لله او فانت مولاى أو فانت سائبة (ويصح) التدبير (مطلقا) أى غير مقيد ولا معلق (ك) قوله (أنت مدبر) يصح (مقيدا كان مت فى عامى هذا (أو) فى (مرضى هذا فأنت مدبر) فيكون ذلك جائزا على ما قال ان مات على الصفة التى قالها عتق والا فلا (و) يصح التدبير أيضا (معلقا ك) قوله (اذا قدم زيد فأنت مدبر) وان شفى الله على فأنت حر بعد موتى فهذا لا يصير مدبرا حتى يوجد الشرط فى حياة سيده (و) يصح (موقتا كأنت مدبر اليوم أو) أنت مدبر (سنة) قال مهنا سألت أحمد عمن قال لعبده أنت مدبر اليوم قال يكون مدبرا ذلك اليوم فان مات سيده فى ذلك اليوم صار حرا (ويصح بيع المدبر وهبته) ولو أمة أو كان بيعه فى غير دين (فان عاد) المدبر (للملك) أى ملك من دبره (عاد التدبير) لانه علق عتقه بصفة فاذا باعه ثم عاد اليه عادت الصفة كما لو قال لرقيقه أنت حر ان دخلت الدار فباعه ثم اشتراه ودخلها ويصح أيضا وقف المدبر وان بيع أو وقف أو وهب بعضه فباقيه مدبر (ويبطل) التدبير (بثلاثة أشياء) أشار للاول بقوله (بوقفه) أى وقف المدبر وأشار للثانى بقوله (وبقتله) أى المدبر (لسيده) لانه استعجل بقتله له فعوقب بنقيض قصده كما حرم القاتل الميراث ولان ذلك مما يتخذ وسيلة الى القتل المحرم لاجل العتق وأشار للثالث بقوله (وبايلاد الامة) يعنى ان الامة المدبرة متى ولدت من سيدها بطل تدبيرها وصارت أم ولد لان مقتضى التدبير العتق من الثلث ومقتضى الاستيلاد العتق من رأس المال وان لم يملك غيرها ولا يمنع الدين عتقها وحيث كان الاستيلاد أقوى وجب أن يبطل به الاضعف (وولد المدبرة) من غير سيدها (الذى يولد بعد التدبير كهى) سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعد التدبير فلو باع الام لم يبطل التدبير فى ولدها (وله) اى ولسيد المدبرة (وطؤها وان لم يشترطه) أى يشترط وطؤها وسواء كان يطئها قبل تدبيرها أولا (و) للسيد أيضا (وطء بنتها ان جاز) له وطؤها بان لم يكن وطئ أمها (ولو أسلم مدبر) لكافر (او قن) لكافر (أو مكاتب لكافر لزم بازالة ملكه) عنه ببيع أو هبة (فان أبى) البيع أو الهبة (بيع عليه) أى باعه عليه حاكم

(باب الكتابة)

(وهى) اسم مصدر بمعنى المكاتبة وأصلها من الكتب وهو الجمع لانها تجمع نجوما ومنه سمى